

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5041 - 5042/2530	พนักงานอัยการกรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายอนันต์เดช มะหะสิทธิ์	โจทก์
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มแข็งอยู่เชียง กับพวก ชลช	
		จำเลย

ป.อ. มาตรา 272, มาตรา 274, มาตรา 275

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4)

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 27

พนักงานอัยการโจทก์และผู้เสียหายโจทก์ร่วมเคยฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐาน
เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นพิพากษา ยกฟ้องคดีถึงที่สุดแล้ว
ต่อมาโจทก์ร่วมพบสินค้าของจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นอีกจึงดำเนิน
การให้โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้โดยอาศัยพยานหลักฐานใหม่และเพิ่มข้อหาอื่นอีกแต่
ไม่ได้ความแน่ชัดว่าจำเลยได้ร่วมกันกระทำการเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์
ร่วมขึ้นใหม่ดังนี้ เป็นการนำการกระทำของจำเลยที่มีคำพิพากษา เสร็จเด็ดขาดแล้ว
มาฟ้องใหม่นั้นเองสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์และโจทก์ร่วมจึงระงับไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4)

โจทก์ร่วมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตราควายพระอาทิตย์ย่อมมีสิทธิใช้
หรือให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนจดทะเบียนได้โดยชอบ การที่จำเลยที่ 3 ที่ 4

นำเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ร่วมมีสิทธิใช้ได้ตามกฎหมายมาใช้กับสินค้าของจำเลย
ที่4 โดยโจทก์ร่วมยินยอมจึงไม่เป็นความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้า

สำนวนแรกโจทก์ฟ้องว่า นายอนันต์เดช เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
เครื่องหมายการค้าตราควายพระอาทิตย์ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้วสำหรับใช้กับสินค้า
จำพวกผ้าฝ้าย จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันเลียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแล้วนำไปใช้
กับสินค้าผ้าฝ้ายของจำเลยเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของผู้เสียหายและ
จำเลยได้ร่วมกันจำหน่ายสินค้าดังกล่าว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 272, 274, 275

สำนวนหลังโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เครื่องหมายการค้าตรา
ควายโดยได้จดทะเบียนไว้แล้ว และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตราควาย
พระอาทิตย์ด้วย จำเลยทั้งสองร่วมกันทำเครื่องหมายตราควายพระอาทิตย์โดยเจตนา
เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และนำไปใช้กับผ้าฝ้ายของจำเลยออกจำหน่ายแก่
ประชาชนเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของโจทก์ขอให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 272, 274, 275

นายอนันต์เดชยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีแรก ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาต
จำเลยทั้งสองสำนวนให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นสั่งรวมพิจารณาโดยกำหนดให้เรียกพนักงานอัยการว่าโจทก์นาย
อนันต์เดช เป็นโจทก์ร่วม ส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มแข็งอยู่เชียง นายพิชัย นายเทวา
และห้างหุ้นส่วนจำกัดเฮงจิบฮั่วเชียง เป็นจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272, 274, 275 รวม 3 กระทั่ง

โจทก์ร่วมและจำเลยที่ 1, ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3 และที่ 4 นอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ร่วม และจำเลยที่ 1, ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 10051/2518 ของศาลแขวงพระนครใต้หรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าในคดีดังกล่าวโจทก์และโจทก์ร่วมได้ฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในคดีนี้ว่าร่วมกันทำเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับกรมทะเบียนการค้าเป็นรูปควายกับพระอาทิตย์ และมีข้อความภาษาไทยด้านบนว่า เฮงจิบฮั่วเซียง ส่วนด้านล่างมีข้อความภาษาไทยว่า ตราควายพระอาทิตย์ สำหรับสินค้าจำพวก 24 จำเลยร่วมกันทำเครื่องหมายการค้าเป็นรูปควายกับพระอาทิตย์ และข้อความด้านบนพระอาทิตย์ว่า ควายพระอาทิตย์แท้ ประทับลงบนสินค้าผ้าด้าออกจำหน่ายศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยไม่ได้เลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมและต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ จำเลยนำสืบว่าได้กระทำความผิดและจำเลยใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนโจทก์พิพากษายกฟ้อง คดีถึงที่สุด ต่อมาโจทก์ร่วมได้เดินทางไปภาคเหนือได้พบผ้าด้าของ จำเลยที่ 1 ปิดเครื่องหมายการค้าอย่างเดียวกับเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ใช้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 10051/2518 โจทก์ร่วมจึงร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและโจทก์ร่วมจึงฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นคดีนี้ซึ่งฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันทำเครื่องหมายการค้ารูปดวงอาทิตย์ฉายรัศมีและมีควาย ยืนอยู่กับมีข้อความว่าตราควายพระอาทิตย์โดยเจตนาเลียนเครื่องหมายการค้าตรา

ควายพระอาทิตย์ของโจทก์ซึ่งจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวก 24 และโจทก์ร่วม
เบิกความว่า เครื่องหมายการค้าที่กล่าวหาจำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันทำเลียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ในคดีนี้เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ
เครื่องหมายการค้าที่โจทก์กล่าวหา จำเลยทำเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในคดี
อาญาหมายเลขแดงที่ 10051/2518 และการที่โจทก์กล่าวหาจำเลยทั้งสองกระทำผิด
คดีนี้ก็โดยได้สินค้าของจำเลยที่ 1 มาใหม่ แต่ก็ไม่ได้ความแน่ชัดว่าจำเลยทั้งสองได้
ร่วมกันกระทำขึ้นใหม่ หากแต่เป็นการกระทำที่จำเลยทั้งสองได้ทำเครื่องหมายการค้า
รูปดวงอาทิตย์ฉายรัศมี และมีควายยืนอยู่กับมีข้อความว่า ตราควายพระอาทิตย์
แล้วนำไปใช้ปิดที่สินค้าของจำเลยออกจำหน่ายในคดีอาญาหมายเลขแดงที่
10051/2518 ซึ่งถึงที่สุดแล้วมาฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ใหม่โดยอาศัยพยานหลัก
ฐานใหม่ และเพิ่มข้อหาขึ้นอีก ก็เป็นการนำการกระทำของจำเลยทั้งสองที่มีคำ
พิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้วมาฟ้องใหม่นั้นเอง สิทธิในการนำคดีอาญามาฟ้องของ
โจทก์และโจทก์ร่วมจึงระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
39(4) ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ข้อนี้ฟังขึ้น

ปัญหาว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 กระทำผิดตามที่จำเลยที่ 1 ฟ้องในสำนวนคดีหลัง
หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฟ้องของจำเลยที่ 1 ได้บรรยายว่า โจทก์ร่วมในคดีแรก
(จำเลยที่ 1 ในคดีหลัง) เป็นหุ้นส่วนในห้างจำเลยที่ 4 ร่วมกัน กับจำเลยที่ 3 ที่ 4 ทำ
เครื่องหมายการค้าเลียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ร่วมทำขึ้นให้
จำเลยที่ 4 นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าติดและปิดไว้ที่ผ้าดำในฐานะที่โจทก์ร่วม
เป็นหุ้นส่วนในห้างจำเลยที่ 4 โจทก์ร่วมได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตราควาย
พระอาทิตย์ไว้ตามเอกสารหมาย จ.1, จ.2 โจทก์ร่วมจึงมีสิทธิที่จะใช้
เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ร่วมจดทะเบียนไว้แล้วโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 การที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 นำเครื่องหมายการค้าที่

โจทก์ร่วมมีสิทธิใช้ได้ตามกฎหมายใช้กับสินค้าของจำเลยที่ 4 โดยโจทก์ร่วมยินยอมให้ใช้จำเลยที่ 3 ที่ 4 จึงไม่มีความผิดตามฟ้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ยกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วมในสำนวนคดีแรก นอกจากที่แก้ให้เป็นตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อภิรักษ์ ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ